

الفصل الثاني

وظيفة القانون وأهدافه

إذا كان من المسلم به أن القانون يشغل في مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات الأفراد داخل المجتمع، فإن القانون وعدوه الأساسي هو تنظيم الحياة داخل المجتمع، مثل يكفل الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى معنى القانون هو تنظيم وتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع. فالقانون أهداف أساسية يسعى إلى تحقيقها من خلال وسائل تختلف باختلاف النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في المجتمع، وعليه ستناول أهداف القانون في فقرة أولى ثم نبرز وسائل تحقيق هذه الأهداف في فقرة ثانية.

الفقرة الأولى: أهداف القانون

للقانون أهداف عديدة، يمكن إجمالها في: تحقيق العدل والأمن، والاستقرار، إلى جانب الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ونظراً لعمومية هذه الأهداف فمن الممكن أن نفضلها في النقاط التالية:

أولاً: تحقيق العدل: إن من أهم أهداف القانون هو تحقيق العدل في المجتمع، ولكن ما هو المقصود بالعدل؟ إن محاولة الإجابة على هذا السؤال قد كشفت الغفاه والفلاسفة الكثير من الوقت والجهد دون أن يصلوا إلى تحديد دقيقاً وفقاً قد عرفه أحد مدركته بأنه «عمل النفس على إنشاء كل ذي حق حقه والالتزام بذلك» - الشايت والاستقرار. والعدل

يتضمن فكرة المساواة بمعناه العام . وي كل من - الحق في المطالبة بحقه واقتضاء ما يجب له، وهو من الفضائل الأربع عند أرسطو.

وبالرغم من أن الفقهاء والمفكرين والفلاسفة قد اعتبروا العدل مرادفاً للمساواة إلا أنه يبقى مفهوماً عاماً ومطلقاً وغامضاً، يحتاج إلى تحديد محكم ودقيق، ولهذا حاول الفلاسفة والفقهاء توضيح هذا المفهوم عن طريق بيان الصور المختلفة للعدل، والتي تختلف باختلاف أطرافه واختلاف من يجب له العدل فقسموه إلى صور ثلاث: عدل تبادلي، وعدل توزيعي، وعدل اجتماعي (1).

أ - العدل التبادلي: وهو العدل أو المساواة التي يجب أن تسود بين الأفراد بعضهم البعض في علاقاتهم، ونسب هذا العدل بأنه ينظم معاملات وعلاقات أفراد المجتمع ويقوم على أساس المساواة المطلقة والحسبية، دون الأخذ بعين الاعتبار صفات الأفراد، واختلاف شخصياتهم وقدراتهم. فالعدل التبادلي يقتضي وفاء الشخص ما تعهد به لغيره، ورد ما اغتصبه بدون وجه حق، ونعويض من لحقه ضرر من خطأ ارتكبه. لأن المساواة تقتضي هنا عدم الانقاص من حق شخص وزيادة حق من آخر.

ب - العدل التوزيعي: وهو الذي يسود علاقات الأفراد بالجماعة من حيث ما يجب على الجماعة للأفراد، ونسب هذا العدل بالنسبة وعدم المساواة الحسبية، فالجماعة وهي بصدد توزيع العزايب والمنافع والأعباء على أفراد المجتمع، يجب أن لا تلجأ إلى المساواة المطلقة والحسبية، بل يجب عليها أن تراعي في ذلك اختلاف الأفراد من حيث حاجاتهم وقدراتهم وكفاءاتهم،

حسن كيرة: الدخول إلى القانون، نظرية العامة سماتون ص 130 وما بعدها.

(1) لمن أراد التوسع في هذه المقاهيم الم سنة 1971، ص 158 وما بعدها، سبر بعدها.

القواعد القانون لا لأهواء الحكام، بل العدل الخاص أو ما يسميه أرسطو بالإنصاف أو العدالة، فهو العدل الواجب تحقيقه في حالة وجود نقص في القانون، حيث ينولي القاضي إكمال هذا النقص بحل النزاع انطلاقاً من سلطته التقديرية، أو في حالة ما إذا قام القاضي بتطبيق القانون مراعيًا المرونة الواجبة لمواجهة ظروف خاصة في النزاع المعروض عليه.

والقانون المتقنم لعلاقات الأفراد داخل المجتمع يسمي إلى تحقيق العدل بمفاعيمه المختلفة وصوره المتباينة

وقد حقق الله سبحانه وتعالى عدالة في أكمل وجوهها فيما شرعه لعباده، بأن جعل الحقوق متكافئة مع الواجبات، واعتبر الفقهاء المسلمون إقامة العدل في الجماعة الإسلامية فيما بينها ومع غيرها هدفاً أساسياً من أهداف الشريعة الإسلامية ومقاصدها، انطلاقاً من قوله تعالى ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاكُومُ غَدِرٍ إِلَىٰ تَسَوُّكِهِمْ أَوْ قَتَلُوا قَاتِلًا فَزُكِّرُوا﴾ (١) فالعدل في الإسلام هدف سام ومطلب أساسي في كل مناحي الحياة، وهذا يقتضي أن يفرض للناس من الحقوق مثل ما عليه الواجبات، وقد وضع نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام هذا المبدأ في قوله عليه السلام: «عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به» (٢).

ثانياً: تحقيق الأمن الفردي والجماعي داخل المجتمع: ويصل القانون إلى هذا الهدف عن طريق خلق الوسائل الكفيلة لمنع الاعتداء فيما بين أفراد الجماعة، وتوفير وسائل لردالة ما يترتب على الاعتداء من أضرار. ولقد استقر في هذا المجال مبدأ أساسي ألا وهو مسؤولية الشخص عن الأضرار التي يحدثها للغير نتيجة خطئه، وفي بعض الأحيان يكون الشخص مسؤولاً عن

(١) سورة المائدة: الآية: ٨.

(٢) أصول الفقه، الإمام محمد أبو زهرة، ص ٣٦٤ وما بعدها.

الأضرار التي تلحق المير، ويلتزم بالتعويض ولو لم يتوافر في سلوكه صفة الخطأ. حيث استقرت الأنظمة القانونية الحديثة على أن يكون الشخص مسؤولاً عن الأضرار التي تحدثها الأشياء الموضوعة تحت حراسته، بغض النظر عن وجود انحراف في سلوك حارس الشيء.

ثالثاً: تحقيق الاستقرار: إن الاستقرار هو المكمل الطبيعي للأمن والعدل، والقانون في سبيل تحقيق الاستقرار. نوحى أن يكون ذلك في ظل الشرعية، أي الاستقرار من العدل وفقاً للمفهوم القانوني العام، ولل قانون سبل فية متعددة لتحقيق الاستقرار، منها: أن القاعدة القانونية يجب أن تكون عامة ومجردة حيث توجه خطابها إلى كافة أفراد المجتمع بصفاتهم لا بذواتهم، كما أن ارتباط القاعدة القانونية بجزء من المجتمع يساعد القانون على تحقيق هدف الاستقرار، ويتأكد هذا الهدف عن طريق وجود مؤسسات وجهات بخولها المجتمع تطبيق القانون وتنفيذه، ومن أهم هذه المؤسسات الجهاز القضائي.

رابعاً: تحقيق الأهداف: من المسلم به في عالمنا المعاصر أن لكل نظام اقتصادي غنصيات معينة على مستوى التنظيم القانوني، فالمشكلات والأهداف الاقتصادية لأي مجتمع من المجتمعات لا بد أن تصاغ في إطار قواعد ومبادئ قانونية، وينأثر القانون بالنظام الاقتصادي السائد في المجتمع، كما يتولى وضع الأسس والمبادئ اللازمة لتنظيم الاقتصاد، ولعل أوضح مثال على ذلك أن ليبيا قبل الثورة كانت تبنى نظاماً اقتصادياً فردياً يبيح الاستغلال وينظمه عن طريق القواعد القانونية التي تحمي المستغلين، ونسمح بالنسطة والسيطرة، وبعد قيام ثورة الفاتح سر العظيمة التي نادت بالاشتراكية وعدالة التوزيع كأساس للنظام الاقتصادي. أصبح من الضروري وجود قواعد قانونية تحرم الاستغلال وتحمي المواطن من السيطرة والنسطة.

ونتيجة للتزام الوفاق بين القانون والاقتصاد، أصبح من غير المجاز

الفصل بين الدراسة الاقتصادية للشروط من حيث إنتاجها، وتداولها، وتوزيعها، وبين ما يقدمه القانون من أحكام لنظامها القانوني والقياسي. ولما كانت الظواهر الاقتصادية في تطور مستمر، أصبح من المعتمد على القانون أن يواكب هذا التطور، ليقدم الأمر والقواعد المناسبة لهذا التطور.

خامساً: تحقيق الأهداف السياسية: القانون يعبر بصورة يدهية عن النظام السياسي السائد في مجتمع من المجتمعات، فالقانون هو أداة تنظيم شكل النظام السياسي للمجتمع، فمجموعة القواعد القانونية التي تنظم الجماعة من الناحية السياسية، تكون ما يسمى بالنظام السياسي للمجتمع، كما أن كثيراً من المفاهيم والقواعد القانونية سوف لن تكون مفهومة إذا درست بمعزل عن النظام السياسي للمجتمع الذي أفردت تلك القواعد.

وإنما على ما سبق فإن نموذج الحكم معين يقتضي نظاماً قانونياً يتناسب معه، مما أدى إلى اختلاف الأنظمة السياسية في العالم باختلاف الأنظمة السائدة فيه، كما أن التركيب السياسي للدولة قد يثير مشاكل قانونية تختلف بحسب نوع الدولة ويحكم على القانون مواجهتها. فنلاحظ مثلاً في الدولة الاتحادية وجود مشكلة نوع الأنظمة القانونية من ولاية إلى أخرى، مما يثير مشكلة تنازع القوانين الداخلية، كما يؤدي الأمر ذاته إلى وجود محاولات للهروب من اختصاص قانون ولاية، للدخول تحت مظلة قانون ولاية أخرى⁽¹⁾.

سادساً: تحقيق الأهداف الاجتماعية: يسمى القانون أيضاً إلى تحقيق

(1) مثال ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، في ما يتعلق بالطلاق الذي يسهله ولاية نيفادا دون الولايات الأخرى، حيث قد يحدث طلاق ثم بعد ذلك زواج جديد، ثم يدعى الزوجان للإقامة في ولاية أخرى، فيعرضان للمساءلة الجنائية بشبهة تعدد الزوجات، حمدي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 33.

السائدة بين الأفراد «العدل الخاص» وتحقيق سيطرة الجماعة خدمة للمصالح العام وتسخير الأفراد نحو المصالح العام «العدل العام»، أو التوازن بين الاثنين. وناسياً على ذلك ساد الأنظمة القانونية في مجال وظيفة القانون نظريتان هما: النظرية الفردية، والنظرية الاجتماعية، ونتيجة لمعجز هاتين النظريتين عن تحقيق أهداف القانون لمخالفاتهما في تفديس الفرد أو الجماعة، نادت ثورة الفاتح المعظيمة بنظرية ثالثة قامت بإعادة «التوازن بين مصالح الأفراد والجماعة دون التضحية بمصالح أحد الأطراف» - ساد مصالح أطراف الأخرى، وعليه مستأول وظيفة القانون وفقاً للنظرية الفردية، ثم وفقاً للنظرية الاجتماعية، ثم تختم الكلام بوظيفة القانون في النظرية العالمية الثالثة.

أولاً: وظيفة القانون وفقاً للنظرية الفردية:

ظهرت النظرية الفردية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر كرد فعل للنظام الإقطاعي السائد قبلها⁽¹⁾، وبلغت هذه النظرية قرونها على يد فلاسفة الثورة الفرنسية، وأساس هذه المدرسة هو: أن غاية القانون ووظيفته هي حماية حقوق الأفراد وحررياتهم وتحقيق...، فالقرد طيعاً لهذه النظرية هو أسمى ما في الوجود، وليس للقانون من هدف سوى تحقيق المصالح الخاصة للأفراد

(1) ساد النظام الإقطاعي في فرنسا وجزء من أوروبا في عهد الشرلمانيين في نهاية القرون الوسطى، وهو مجموعة من الفواتين والأعراف حددت النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفرضت سيطرة وهيمنة طبقة المحلرين، كما فرضت وصاية وتسلط الإنسان على الإنسان واحتفت في ظل السلطة العامة. أما من الناحية الاقتصادية فيمضي أن تكون الأرض ملكاً للملك...، طاعيت على الأمرء مقابل التزامات مالية أو عسكرية، وينقسم الأمير العفا... طاعات أصغر... احة يوزعها بين طبقة من السادة الإقطاعيين مقابل التزامات يتكفلون بها، فيبعث السادة على عمل الفلاحين الذين يرتبطون بالأرض ويعتبرون جزءاً منها ويخضعون لإرادة هؤلاء السادة الإقطاعيين.

وحمايتهم، والمصلحة العامة. تصار هذه النظرية تحتل مجموع ما للأفراد من مصالح خاصة. كما تؤمن هذه النظرية بأن الإنسان ولد حراً وعليه أن يعيش حراً، والحرية لا تنوافر إلا بتحرير الإنسان من جميع القيود التي تفرض على حقه في العمل أو التعاقد أو التنقل، كما أن الأفراد جميعاً متساوون وعلى القانون أن يضمن المساواة والحرية بين جميع أفراد المجتمع.

ولما كان تمنح الأفراد بحقوقهم وحررياتهم على نحو مطلق، فذ يؤدي إلى التنازل والتنازض بحيث لا يتمكن بعض الأفراد من ممارسة حقوقهم، نظراً للاستعمال غير المحدود للحقوق من جانب الآخر. لذلك توجب على المجتمع عن طريق القانون رسم الحدود والقيود التي تكفل التكافؤ والمساواة التامة والمطلقة. فوظيفة القانون طبقاً لهذه النظرية سلبية، حيث يقتصر دوره على بيان الحدود والقيود التي تحد من أحيات الأفراد.

وللنظرية الفردية انعكاسات على الجوانب السياسية، والاقتصادية، والقانونية:

فعلى الصعيد السياسي: تنحصر سلطات الدولة في مواجهة الأفراد في ضبط الحدود، وتلتزم في سلوكها مع الأفراد بمبادئ تفويض حقوق الأفراد وحررياتهم، بحيث لا تتدخل إلا في حدود اللازمة للمحافظة على الأمن والاستقرار.

وعلى الصعيد الاقتصادي: تدعو النظرية إلى ترك المجال مفتوحاً أمام النشاط الفردي الحر، وتشجيع الحوافز الخاصة مع إطلاق حرية استثمار رؤوس الأموال وحرية التملك، حيث ساد مبدأ دعه يفعل دعه يمر (Laissez Faire, Laissez Passer)، فساد بناء على ذلك النظام الرأسمالي المستغل وانقسم المجتمع إلى أقلية تتركز في الثروة، وأكثرية ماجورة وفقيرة لا تكاد تؤمن قوت يومها.

وعلى الصعيد القانوني: تهدف النظرية الفردية إلى كفالة الحد الأدنى

من الحرية الفردية، ويؤدي هذا إلى نتائج متعددة في نطاق الأسرة، والعقود والملكية.

ففي نطاق الأسرة تؤدي هذه النظرية إلى الحد من السلطة الأبوية، وإضعاف الروابط الأسرية. فبدلاً من أن تكون الأسرة هي الوحدة الأساسية التي يتكون من مجموعها المجتمع، نحفل هذا الحد إلى الفرد، حيث المصلحة العامة هي عبارة عن مجرد ما للأفراد من مصالح خاصة، كما تؤدي هذه النظرية إلى تبسير الطلاق، إلا أن الشعور القهري وتحكم الكنيسة أضعف وفقد من حرية الطلاق.

أما في نطاق العقد فقد ساد في ظل هذه النظرية مبدأ «سلطان الإرادة»، بمعنى أن ما ينشأ بين الأفراد من علاقات قانونية يجب أن يستند أساساً إلى الإرادة الحرة للأفراد، نتجبت يكون للفرد الحرية الكاملة والمطلقة في إبرام ما يشاء من العقود، وأن يرتب على نفسه أي من التزامات، كما أن له الحرية في رفض إبرام ما شاء من العقود.

كما ساد في ظل هذه النظرية مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين» والذي يعني أن يكون العقد هو المنظم الوحيد للعلاقات التي تقوم بين الأفراد، والتي تنبع عن العقد، فالإتفاق قد يعلو على القانون في ما يتعلق بالعلاقة التي ينظمها العقد.

لما في ما يتعلق بالملكية، فقد أعطى لنصار هذه النظرية للفرد الحق في أن يملك ما شاء دون قيد، على أن حق الملكية تآ مطلقاً، يعطي لصاحبه سلطات متعددة في الاستعمال، والاستغلال، والتصرف⁽¹⁾.

(1) لم يعد حق الملكية حقاً مطلقاً حتى في المجتمعات التي نشأت النظرية الفردية. فقد أدخلت عليه عدة قيود سواء في الاستعمال، أو الاستغلال، أو التصرف.

ثانياً: وظيفة القانون وفقاً للنظرية الاجتماعية أو الاشتراكية:

إن النظرية الفردية التي سادت في المجتمعات الرأسمالية قد غالت في تقدس الفرد، وضخت بالمصلحة العامة في سبيل المصلحة الخاصة للأفراد، ذلك أن الأفراد قد يتجاوزون غالباً الحدود والقيود التي وضعها المجتمع في ممارسة الحقوق والحريات، كما أن المساواة التي نادى بها أنصار هذه النظرية ما هي إلا مساواة شكلية، حيث يرى أن أرض الواقع البون الشاسع بين فرد وآخر، وقد نتج عن هذه المغالاة أن بادرت المجتمعات التي تست النظرية الفردية إلى التلطف من حداثها، كما أن تطرف هذه النظرية ومغالاتها للفرد، أدى إلى ظهور نظرية جديدة وهي النظرية الاجتماعية والاشتراكية

فغاية القانون ووظيفته طبقاً للنظرية الاجتماعية أو الاشتراكية هي مراعاة وحماية المصلحة العامة للمجتمع، فمصلحة الجماعة تغلب وتسمو على المصلحة الخاصة الفردية، فالفرد لا يعيش مستقلاً عن الجماعة بل هو جزء منها، لذلك فإن ما يؤخذ به هو أن مصلحة الجماعة هي التي تحدد حالة تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة، وجحت مصلحة الجماعة التي هي أولى بالرعاية، وليس للأفراد من حريات وحقوق إلا تلك التي لا تتعارض مع المصلحة العامة للمجتمع، وبناء على هذا المبدأ فإن القانون عند أنصار هذه النظرية لا يكتمل برسم الحدود التي يجب على الأفراد عدم تجاوزها عند ممارسة حقوقهم وحرياتهم، بل يتجاوز ذلك ويكون له دور إيجابي، يتمثل في تنظيم شؤون الأفراد وتوجيهها نحو الصالح العام، ولهذه النظرية انعكاسات على الصعيد السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، فعلى الصعيد السياسي فإن حرية الأفراد ليست مطلقة، فالدور غالباً في سبيل الدفاع عن المصلحة العامة، وليس للأفراد من حرية إلا في الحدود التي ترنضها الجماعة. وعلى الصعيد الاقتصادي تتدخل الدولة في أوجه النشاط الاقتصادي وذلك لإشباع الحاجات التي يعجز النشاط الفردي عن تحقيقها.

الفصل الاول

تعريف القاعدة القانونية وبيان خصائصها

لقد علمنا أن القانون هو مجموعة القواعد التي أقرها المجتمع لتنظيم علاقات أفراد بصفة ملزمة، والقاعدة القانونية هي الوحدة الأساسية التي يتكون من مجموعها القانون، ويمكن تعريف القاعدة القانونية بأنها قاعدة سلوك عامة ومجردة تنظم علاقات الأفراد في المجتمع على نحو ملزم، ومن هذا التعريف يتبين لنا أن القاعدة القانونية تتصف بخصائص معينة تميزها عن غيرها من القواعد السلوكية الموجودة في المجتمع، فلكي تكون قاعدة السلوك الاجتماعي قاعدة قانونية، لا بد وأن تتصف بثلاث خصائص، فالقاعدة القانونية هي قاعدة سلوك اجتماعي، وهي قاعدة عامة ومجردة، ثم إنها قاعدة ملزمة. وستكلم على كل خاصية من هذه الخصائص، ثم نشير بصفة موجزة للجزاء المترتبة بصفة الإلزام.

أولاً: القاعدة القانونية قاعدة ملزمة

إذا كان هدف القانون هو السعي إلى تنظيم المجتمع واستقراره وأمنه، فإن القاعدة القانونية لا تكفي بتقرير الواقع ولا بالصح، وإنما ترسم الحدود التي يجب على الأفراد عدم تجاوزها حتى لا يضطرب أمن واستقرار الجماعة. والقاعدة القانونية توجه خطابها إلى الأفراد بما يفيد أن يكون سلوكهم على نحو معين، وفي حدود معينة، وأي خروج على هذه الحدود يشكل مخالفة قانونية، فالقانون مثلاً يرسم الحدود والضوابط الواجب اتباعها أثناء السير في الطرقات، فإذا خرج أحد عن هذه الحدود والضوابط، اعتبر مخالفاً لقانون المرور، كما أن العسر يمنع الإضرار بالغير، فإذا حدث

أن سب شخص ضرراً للغير توجب عليه التعويض.

والقاعدة القانونية باعتبارها قاعدة سلوك اجتماعي، لا تنظم إلا علاقة الأفراد داخل المجتمع، فلا تهتم بعلاقة الشخص مع نفسه، إلا في الحدود التي تمس هذه العلاقة بغيره من أفراد المجتمع. كما أنها لا تهتم إلا بالسلوك الخارجي للفرد، فالقانون لا يهتم بالنوايا الداخلية، أو بالضمير، أو بالأحاسيس والمشاعر الكامنة في ضمير الشخص، إلا إذا اتخذت مظهراً خارجياً، وعبر عنها مادياً، وفي حالة تدخل القانون ليحدد للفرد ما يجب وما لا يجب ويلزمه بسلوك. وعندما يعبر الفرد عن نواياه بظهور خارجي مادي، فالقانون قد يعتد بالنوايا الدافعة إلى هذا السلوك. فالشخص الذي يضر لغيره الحقد والكراهية لا يهتم به القانون، إذا لم تتخذ نواياه مظهراً خارجياً صاراً بالغير، أو بالمجتمع، أما إذا عبر عن هذا الحقد والكراهية بفعل مادي كالقتل مثلاً ففي هذه الحالة يتدخل القانون ويضع في الاعتبار النية الكامنة وراء الفعل الخارجي، فيعتمد بها في قيام الجريمة وفي تحديد العقوبة.

* ثانياً: القاعدة القانونية قاعدة مجردة:

المقصود بالعمومية والتجريد أن خطاب القاعدة القانونية موجه إلى كافة الأفراد والوقائع الذين تتوافر فيهم شروط انطباقها، أو بعبارة أخرى تنوجه بالخطاب إلى المكلفين بصفاتهم لا بذواتهم، تفقوا عدد قانون الخدمة الإلزامية تنطبق على جميع من تتوافر فيه الشروط الخاصة بالسن، واللياقة البدنية الموضوع لذلك. والقاعدة القانونية التي تقرر أن كل شخص بلغ سن الرشد منعماً بقواء العقلية ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد هي وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 1992 بشأن تنظيم شؤون القاصرين⁽¹⁾ ثمان عشرة

(1) نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية العدد 36 السنة 30، ونصت المادة 84 منه على أن يعمل به من تاريخ صدوره وهو 1992/10/24.

سنة شعبية كاملة ، فالقاعدة التاسعة من هذا القانون تنص على «من الرشد ثمان
عشر سنة ... تعتبر قاعدة عامة ، حيث أنها تتوجه بالخطاب إلى كل مواطن بلغ
من الثامنة عشرة أو سبيلها في المستقبل ، كما أنها قاعدة مجردة لأنها لا تخاطب
أشخاصاً معينين بذواتهم ، وإنما تخاطبهم بصفات معينة وهي السن والعقل .

وصفة العمومية والتجريد بالنسبة للقاعدة القانونية يجب أن تتوافر من
حيث الأشخاص ، ومن حيث الزمان ، ومن حيث المكان .

فصفة العمومية والتجريد في ما يتعلق بالأشخاص تظهر في أنها تنظم
أمور نهم جميع أفراد المجتمع ، وليست خاصة بمجموعة من الأفراد . وصفة
العمومية تكون متوفرة ، حتى ولو تضمنت الخطاب فعلياً إلى طائفة معينة من
أفراد المجتمع ، ما دام تطبيق القاعدة القانونية متوقفاً بتحقيق شروط موضوعية .
فقانون تنظيم مهنة المحاماة ينصف بالعمومية والتجريد ، بالرغم من أنه لا
ينطبق إلا على فئة معينة في المجتمع ، وهي الفئة التي تراول مهنة المحاماة ،
والقواعد القانونية التي تنظم علاقات «تتجبن داخل منشأة» هي قواعد عامة
ومجردة بالرغم من أنها لا تنطبق إلا على فئة محددة من أفراد المجتمع ،
ذلك أن صفة العمومية والتجريد مرتبطة بكيفية الخطاب . فبالعامة أن خطاب
القاعدة القانونية بالصفة لا بالذات فإن العمومية أو التجريد متحققة .

ولا تعني صفة العمومية وجوب انطباق القاعدة القانونية على أكثر من
شخص ، فقد لا تتوافر الصفات والشروط التي تضعها القاعدة القانونية إلا على
شخص واحد في المجتمع .

وسواء على ذلك فانتفاء صفة «العمومية» يؤدي إلى انتفاء وصف القاعدة
القانونية ، لذلك فالنص الذي يضمن «تعيين في «فئة معينة» يعتبر قاعدة
قانونية لأنه يتوجه إلى الكافة ، في حين أن القرار الصادر بتعيين شخص على
درجة هذه الوظيفة ، يعتبر قراراً فردياً لا يصل إلى درجة القاعدة القانونية ، لأنه
يتوجه إلى شخص معين بالذات .

وصفة العمومية والتجريد تكون متوفرة من حيث الزمان وذلك باعتبار أن القاعدة القانونية تكون دائمة ومستمرة، لا تنتهي بمجرد تطبيقها على حالة معينة، فالقاعدة القانونية تواجه الحالات الحاضرة والمستقبلية وتطبق على كل حالة تتوافر فيها الشروط الموضوعية لتطبيقها. ومن هنا يتضح الفرق بين القاعدة القانونية، والقرار الفردي الذي لا يرقى إلى درجة القاعدة القانونية، فالقاعدة القانونية لا تنتهي بمجرد تطبيقها على حالة معينة، بل تفسر صلاحيتها على حالات أخرى، في حين، القرار الفردي يستند أثره بمجرد تطبيقه على الحالة الفردية التي صدر بشأنها، وصفة العمومية والتجريد نفس متوفرة حتى ولو كانت القاعدة القانونية موضوعية لمواجهة ظروف معينة. تنتهي بانتهاء هذه الظروف.

وصفة العمومية والتجريد يجب أن تتوافر أيضاً من حيث مكان تطبيقها، والأصل في القاعدة القانونية أن تطبق على جميع أقاليم ومناطق الدولة الواحدة، ومع ذلك فقد تكون القاعدة القانونية خاصة بمنطقة معينة دون أن يؤثر ذلك في عموميتها، فبعض القوانين لا تطبق على كل شخص يستوطن أو يتواجد بهذا الإقليم.

وتظهر أهمية العمومية والتجريد بالنسبة للقاعدة القانونية، في أنها تحقق المساواة بين الأفراد، وتبعد القانون عن أن يكون أداة للتحكم أو التصف، فالقاعدة القانونية تطبق على كل شخص تتوافر فيه الشروط والأوصاف التي تضعها دون تمييز بين شخص وآخر.

ثالثاً: القاعدة القانونية قاعدة ملزمة وجبرية:

إذا كانت القاعدة القانونية تعنى بيان السلوك الواجب اتباعه من قبل أفراد المجتمع، فإنها سوف لن تحقق هدفها في إقرار الأمن والتوازن بين مصالح الأفراد وحقوقهم، إلا إذا اتخذت صفة الجبر والإلزام فالقاعدة القانونية لا

تتوقف على مجرد إبداء النصح، أو اقتراح الحلول، بل تتعدى ذلك إلى احترام وإلزام الأفراد باتساعها. وهذا الإلزام قد يكون عن اقتناع ورغبة من أفراد المجتمع، وهذا يكون بصورة خاصة في القواعد القانونية التي يكون مصدرها العرف أو الدين، وقد يكون الإلزام بسبب هيبة القانون.

والهدف الأساسي من جعل القاعدة القانونية إلزامية، هو تحقيق مصلحة الجماعة، والتي تتمثل في استغناء المجتمع وانتظامه.

والإلزامية القاعدة القانونية... إلا بوضع... التي لمن يخالفها، على أن ضرورة الجزاء لا يعني أن احترام القانون لا يتم إلا باستخدام هذه الوسائل، فالوضع الأمثل هو أن يخضع الأفراد لحكم القاعدة القانونية من تلقاء أنفسهم، وبمحض إيمانهم، وهذا يقتضي وجود درجة عالية من الوعي الاجتماعي.

من هنا نلاحظ أن الجزاء عنصر أساسي لفكرة الإلزام، فبدون جزاء لا يكون للإلزام معنى، لذلك نرى من الضروري بيان المقصود بالجزاء، وصورة، ومدى ضرورته.

رابعاً: الجزاء والقاعدة القانونية:

أ- تعريف الجزاء: يعرف الفقهاء الجزاء بأنه الأثر الزاجر المحسوس الذي يلحقه المجتمع بالفرد لمخالفته لقاعدة قانونية. فالجزاء على مخالفة القاعدة القانونية هو أثر محسوس ومادي، يلحقه الفرد في شخص كالسجن أو في ماله كالغرامة والتعويض، ويوقع على المخالف حال حياته، وهو خلاف الجزاء الدني، الذي يتراخى... من الأخيرة. ويشعر أخيراً بأن المجتمع هو المسؤول عن تطبيقه، فحين... القلة تقوم... التي أناط بها المجتمع توقيع الجزاء باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لذلك.

وقد يقوم المجتمع، منجلاً بالنبابة العامة، بالفهام بتحريك إجراءات

التفاسي وطلب معاقبة... تفتياً دون... إلى شكوى من المعضر
كما في الحال بالنسبة للدعوى الجنائية في أغلب صورها، وذلك لأن المح
تمس المصالح الأساسية للمجتمع وأمنه واستقراره، وفي حالات أخرى يعلق
القانون تحريك إجراءات التفاسي والعقوبة على تقديم شكوى ممن أضرت
المخالفة بمصالحه، كما في الحال في الدعوى الجنائية في بعض صورها مثل
السرق بين الأقارب حتى درجة معينة، وكذلك الدعوى المدنية بصفة عامة.

وسواء أكانت إجراءات توقيع الجزاء قد حركت تفتياً من المجتمع، أو
بناء على شكوى الم... فإن سلطة توزيع الجزاء تكون حكراً على
المجتمع، وهذا يقتضي... مجتمع منهم توجد به هيئة أو أداة بخولها
المجتمع توقيع الجزاء على أي فرد يخالف القواعد القانونية، ولا يجوز بأي
حال أن يتولى الأفراد بأنفسهم حق توقيع الجزاء، لأن المجتمع المتقدم يرفض
ويحظر ما يسمى بالقضاء الخاص، الذي لم يبق له أثر إلا في بعض صور
استثنائية ولا اعتبارات يطلبها المنطق، مثل القصاص الشرعي، وحق الحبس،
والدفع بعدم التنفيذ.

ب - صور الجزاء: الجزاء صور متعددة تختلف تبعاً لطبيعة القاعدة
القانونية التي خولت... هذه الصور... الجزاء العيني، والجزاء
الجنائي، والجزاء الإداري.

1 - الجزاء العيني: هو الأثر الذي يترتب القانون على مخالفة قاعدة
قانونية تحمي مصلحة خاصة، أو حقاً خاصاً، وتراوح هذا الجزاء بين التنفيذ
العيني، والتنفيذ بمقابل «التعويض» والبطالان، والفسخ، وهي صور مختلفة
لإزالة آثار المخالفة القانونية.

فالتنفيذ العيني... اجبار المخالف على تنفيذ التزامه إذا كان ذلك
ممكنًا، فجزاء امتناع... تسليم الش... المباع يكون في صورة التنفيذ
العيني، وذلك بإجباره على الوفاء بما التزم به. غير أن التنفيذ العيني قد لا

يكون ممكناً أو مستحبلاً، كما هي الحال في حالة التزام رسام برسم لوحة فنية، فلا يمكن فهر العلتزم وإجاره على أداء العمل، وإجاره على تنفيذ التزامه بالرسم، وكذلك الحال بالنسبة للشخص الذي سبب تشويهاً في جسد شخص عن طريق المعد أو الخطأ، فيكون متعذراً إعادة الحال إلى ما كانت عليه. ففي مثل هذه الأحوال يكون الجزاء البديل للتنفيذ العيني، هو التنفيذ بمقابل، أي الحصول على تعويض يغطي الأضرار التي لحقت بالمضرور.

وأخيراً هناك البطالة، والتي ينعزل في إبطال الأثر الذي قصد الأفراد تحقيقه خلافاً للقاعدة العامة، بالقانون يفرس مثلاً شروطاً معينة لصحة العقود وعدم مراعاة الأفراد لهذه الشروط في اتفاقاتهم وعقودهم يؤدي إلى بطلان هذا الاتفاق، أو العقد، ويكون مجرداً عن أحداث أثره القانوني.

2 - الجزاء الإداري: وهو الجزاء الذي توقعه السلطات الإدارية على العاملين في قطاع الخدمة العامة عند ارتكابهم مخالفات إدارية، ويتراوح الجزاء الإداري بين الفصل من الخدمة، والخصم من المرتب، تأخير الشرفية، الحرمان من العلاوة، الإقالة، إلقت النظر.

3 - الجزاء الجنائي: هو الذي تنص عليه القوانين، ذلك أن المجتمع قد قدر أن من المخالفات القانونية ما يستدعي جزاء أكثر شدة وأكمل ردعاً، نظراً لإخلالها بالجسيم بأمن وسلامة الجماعة، واعتبر هذه المخالفات جرائم تستحق نظاماً خاصاً، أردعه ما يسمى بالقانون الجنائي.

والجزاء الجنائية هي التي تنص عليها القوانين، والتي تكون جزاءات حدية، أو جزاءات تعبدية، أو جزاءات تعبدية.

فالجزاء الحدية هي التي حددها المولى عز وجل في كتابه الكريم كعقوبة لجرائم الحدود... هذه الجزاءات محددة بحد معين لا يجوز تجاوزه مثل: قطع يد السارق، وجلد الزاني غير المحصن، وقطع اليد والرجل من خلاف للمفسد في الأرض، والقنل للمباغي والمرند، والجلد للقاذف،

أما الحريات التعزيرية فهي عبارة عن عقوبات يتم تحصيلها من قس
تولي الأمر والآلة التي تحت سلطة التشريع في المجتمع وتتمتع هذه العقوبات
في القانون الليبي إلى عقوبات أصلية وهي: الاعظام، السجن المؤبد،
الحبس، العزل، وعقوبات نعية وهي: الحرمان من الحقوق، العتبة، الحرمان
من مزاولة المهنة والأعمال الفنية، فقتل الأملية القانونية، نشر الحكم
بالآلة، والعقوبات الأصلية يجب التعلق بها من قبل القاضي عند الإدانة، أما
العقوبات النعية فتتبع ٥ - كم القانون ٧٠ دامي للمطلق بها إلا في
الأحوال التي ينص عليها القانون وقد ضمن المشرع الليبي هذه الحريات
خاتون العقوبات والقوانين المحكمة له، بالإضافة إلى بعض القوانين الأخرى
مثل قانون العمل، قانون الأمور الوطنية، والبلدية المحلية، وقانون حماية
البيئة، وقانون تنظيم النشاط الاقتصادي.

والحريات التعزيرية والعقوبات يجب أن تكون عقوبات بغيره، وأما أن
تكون أثراً مالياً للعقوبة، وقد أحقر القانون الجمع بين النوعين، كما أن
لارتكاب فعل معين قد يتبع جزاء جنائي وجزاء مدني في أن واحد
فلارتكاب الفعل المعاقب عليه قد يؤدي إلى محكم على الجنائي بعقوبة
جنائية، بالإضافة إلى إلزامه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمجني عليه
أو ورثته، وهو جزاء مدني.

ج - مدى ضرورة الجزاء: إن ارتباط إلزامية القاعدة القانونية بوجود
جزاء، يشير التساؤل عن مدى ضرورة الجزاء لوجود القاعدة القانونية، فهناك
فريق من الفقهاء يرى أن لا ضرورة للجزاء في القاعدة القانونية، ودليلهم على
ذلك وجود قواعد قانونية لا تتضمن جزاء مثل قواعد القانون الدولي، إلا أن

هذا الرأي لم يتبع، نظراً لعدم احترام القاعدة القانونية التي لا تفتقر أجزاء،
فالأجزاء ضروري لوجود القاعدة القانونية. وقد سبق وراثنا أن الإلزام عنصر أساسي لوجود القاعدة
القانونية، وقاعدة السلوك لا تكون ملزمة إلا إذا توافر لها جزء محدد، سواء
أكان دينياً، أو خلفياً، أو مادياً، فبغير الجزء لا يكون للإلزام مضمون القعالية
الكاملة.

أما ما قبل من وجود قواعد قانونية بدون أجزاء مثل قواعد القانون
الدولي، فهذا غير صحيح، ذلك أن قواعد القانون الدولي مثل غيرها من
القواعد القانونية ملزمة، سواء أكان الجزء الذي ينحل في المقاطعة الاقتصادية
واستقرار المجتمع الدولي. لف تلك القواعد، إلا أن ما يضعف من قوة
القواعد القانونية الدولية يكمن في الأداة أو السلطة التي تملك توقيع الجزء،
فالقانون الدولي لا يفرض الجزاء، وإنما يفرض إلى أدائه توقيع الجزء.



الفصل الثاني

علاقة القاعدة القانونية بغيرها من القواعد الاجتماعية

إن المجتمع لا يعتمد على القاعدة القانونية، بل على تنظيم علاقات وروابط الأفراد، بل هناك مجموعة أخرى من قواعد السلوك الاجتماعي، فقواعد الدين، وقواعد الأخلاق، وقواعد المجاملات وما هي إلا قواعد سلوك اجتماعي، تفرض على أفراد المجتمع إطلاء معيناً يجب أن تدور في حدوده أفعالهم وتصرفاتهم. وبالرغم من السمات المشتركة بين هذه القواعد والقاعدة القانونية، حيث إنها جميعاً قواعد سلوك اجتماعي، هدفها تنظيم علاقات الأفراد في المجتمع، إلا أن القاعدة القانونية تتميز عن غيرها من قواعد السلوك الاجتماعي من عدة نواح.

أولاً: القاعدة القانونية وقواعد الدين:

الدين هو مجموعة المبادئ التي تعتقد مجموعة من الناس بأنها صادرة عن الله سبحانه وتعالى، والتي تتمثل في أوامر باتباع أنماط معينة للسلوك، ونواهي باجتناب أنماط أخرى، مع ربط هذه الأوامر والنواهي بعقاب يتهدد المخالف، ويوقع عليه حال الحياة أو بعد الممات.

فالقواعد الدينية تتفق مع تنوع القاعدة القانونية في الهدف، والذي يتمثل في تنظيم المجتمع الإنساني، أما، سيلة الدين إلى تحقيق هذه الغاية تعتبر

الزمان والمكان. وترك للإنسان تنظيم الجزئيات حسب الأحوال والمصالح بشرط التمسك وعدم الخروج عن تلك المبادئ العامة، أما القواعد القانونية فهي تنظم حياة الناس في مجتمع معين وفي نطاق جغرافي محدود.

3- من حيث الجزاء: تعتمد القواعد القانونية على الجزاء العادي المحسوس، والذي يطبق على المخالف فور وقوع المخالفة، وهو جزاء ديني صرف يطبق حال الحياة، الجزاء في القاعدة الدينية، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الشخص بربه، مؤجل إلى ما بعد الموت.

ثانياً: القاعدة القانونية وقواعد الأخلاق:

قواعد الأخلاق هي مجموعة القواعد المثالية التي توصل إليها المجتمع لدعم الخير والنحو عليه، ودفع الشر ومحاربه بين أفرادها، وذلك مثل القواعد التي تدعو إلى التعاون ومساعدة الضعفاء وتجنب الكراهية والكذب والتفاني والصدق. وتتفق القواعد الأخلاقية مع القواعد القانونية في أنها قواعد سلوك اجتماعي تسعى إلى تنسيق وإيصال بين الأفراد على أحسن وجه، ويوجد مع ذلك اختلاف بين القواعد القانونية وقواعد الأخلاق ينحصر في ثلاثة وجوه.

1- من حيث نطاق اهتمام كل منهما: فقواعد الأخلاق تسعى إلى تقويم شخصية الفرد وتهذيب نفسه للارتقاء به إلى درجة عالية من الرقي الاجتماعي، في حين أن القواعد القانونية لا نهتم إلا بسيادة النظام الاجتماعي واستقرار الأمن والمعاملات، كما أن قواعد الأخلاق قد نهتم بما يختلج في نفس الإنسان من نوايا وإحساسات، لا تدخل في اهتمام القاعدة القانونية سوى التعبير الخارجي والمظاهر المرئية. حيث رأينا أن القاعدة القانونية لا نهتم بالشعور الداخلي، إلا إذا أصبح تعبيراً خارجياً، كما أن هناك أموراً لا علاقة لها بالأخلاق ويولها القانون الاهتمام، مثل القوانين المتعلقة بالضرائب، بينما قد توجد أنواع أخرى من السلوك لا يولها القانون أي اهتمام، ومع ذلك

فقد نحطى باهتمام المفاهيم الأخلاقية، كواجبات التعاون والمساعدة.

هذا الاختلاف بين القواعد الأخلاقية والقانونية لا يعني انقطاع الصلة بينهما، بل العكس، فكثيراً من القواعد القانونية توضع على ضوء حسنة الإنسان وتجاربه ومفاهيمه الأخلاقية، لذلك نجد أن كثيراً من القواعد القانونية مصرية عن مضمون ومحتوى القواعد الأخلاقية، مثل تحريم القتل، والسرقة، والنصب، والاختلاس، وخيانة الأمانة. وعلاوة على ذلك فإن تطور القاعدة القانونية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور أخلاق المجتمع. مع من أخلاق فاضلة. مصادي المساعدة وضرورة مد يد العون للمحتاج كانت قواعد أخلاقية، وأصبحت في مجتمعات المعاصر قواعد قانونية.

2. من حيث الصياغة: رأينا أن القواعد القانونية مصاغة في نصوص واضحة ومحددة، أما قواعد الأخلاق فهي عبارة عن واجبات اجتماعية ومبادئ مستفزة في ضمائر الأفراد، وتختلف درجة الاستجابة لها من فرد لآخر.

3. من حيث الجزاء: نراه القاعدة القانونية هي عبارة عن أثر محسوس ومادي يقع على جسم الإنسان أو ماله، فإن قواعد الأخلاق لا تتضمن إلا جزاءاً معنوياً، يتمثل في تأنيب الضمير واستنكار المجتمع وتوبيخه.

ثالثاً: القاعدة القانونية وقواعد المعاملات:

قواعد المعاملات هي مجموعة المبادئ التي تستهدف جعل الحياة أكثر رقة ونهلياً، وتتمثل في القواعد المتعلقة بوجوب تبادل التهاني في المناسبات السعيدة، وعبادة المرضى، والقيام بحاجات الغراء والمواساة عند الوفاة، وقبول الدعوات لحضور المناسبات المختلفة. هي إذاً قواعد فريسة من الكماليات بالرغم من ضرورات النظام في سبيل سعادة الإنسان، وجزاء مخالفتها يتمثل في مجرد الاستنكار والمعاملة بالمثل وهي قواعد غير ملزمة.

الفصل الثالث

تقسيم القواعد القانونية

إن تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية أدى إلى تطور وتنوع العلاقات القانونية في المجتمع، وهذا أدى إلى تنوع وتعدد القواعد القانونية المنظمة لهذه العلاقات.

وقد حاول الفقهاء تقسيم هذه القواعد على تقسيمات منطلقين من معايير مختلفة.

فمن حيث الشكل ميزوا بين القواعد الموضوعية، والقواعد الإجرائية من حيث الصياغة ميزوا بين القواعد الجامدة، والقواعد المرنة. ومن حيث القوة الملزمة ميزوا بين القواعد الأمر، والقواعد المعسرة. وستناول بياد التسميات الثلاثة الأولى في هذا الفصل، على أن ندرس تقسيم القواعد القانونية من حيث الموضوع في الفصل الرابع.

أولاً: تنوع القواعد القانونية من حيث الشكل:

تقسم القواعد القانونية من هذه الناحية إلى: قواعد موضوعية، وهي عبارة عن قواعد تحدد حقوق وواجبات الأشخاص، وتكاد تغطي هذه القواعد أغلب القواعد القانونية السائدة في مجتمع من المجتمعات.

وقواعد شكلية أو إجرائية، وهي عبارة عن القواعد التي تبين الإجراءات الواجب اتباعها للحصول الشخص على حق من الحقوق، أو لعقاب شخص.

ترتب عليه التزاماً يكون القرض فيها صفة هذا الشخص وهو يمثل حالة قانونية.

كما قد يكون القرض وسعاً كما في حالة القاعدة القانونية المقررة للأهلية حيث يمثل القرض في طوع من معية.

وقد يكون القرض جامعاً للواقع والقانون مثل القاعدة القانونية التي تقر بأن كل خطأ سب ضرراً للغير، يشترط مرتكبه بالتعويض، فالقرض يمثل في الحسب وهو مفهوم قانوني، والضرر وهو واقع مادي.

وتنطبق معيار تحليل القاعدة القانونية إلى معصري القرض والحل، بنين كما في:

أولاً: القاعدة القانونية: هي التي يكون القرض فيها مرتكبه هو الجعل فيها مرتباً، أو كان القرض والحل فيها مرتباً. فيكون القرض مرتباً إذا كانت العبارة المستعملة في صياغة القاعدة غير محددة تحديداً دقيقاً، بحيث تسمح لتشمل وقتع معينة، أو تطبيق فلا تنطبق على هذه الوقائع. ويكون الأمر كذلك إذا كان معيار تطبيقها مرتباً.

ومن أمثلة القواعد القانونية المقررة قواعد القانون الجنائي حيث نلاحظ على هذه القواعد أن نص ١٠٠ فيها يرد، حيث تكون العقوبة التي يقررها القانون على مخالفة الفدية. ونية تتراوح بين حد أعلى، وحد أدنى، ويتولى القاضي وفقاً لسلطته التقديرية بتوقيع العقوبة التي يراها أكثر توافقاً وملاءمة لظروف الدعوى، وذلك في حدود الحدين الأعلى والأدنى.

وفي مجال القانون المدني نلاحظ وجود العديد من القواعد العرنة، ومن أمثلة ذلك ~~إذا طرأت حوادث استثنائية عامة~~ لم يكن في الواسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدية، وإن لم يكن مستحبلاً صار مرفقاً للمدين. بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للمفاسي تبعاً للظروف. ~~لأنه~~ لئلا يبين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام

المعروف إلى الحد المعقول ومبادئ، الحوادث الاستثنائية العامة، والتنفيذ
المعروف للالتزام، و«الخسارة» قاعدة، كلها عبارات مرنة وهي التي تحدد
الغرض في هذه القاعدة. كما أن إرجاع الالتزام إلى الحد المعقول وهو يحتل
حل القاعدة القانونية قد نمت صياغته في عبارة مرنة.

و هناك أمثلة أخرى في القانون المدني للقواعد القانونية المرنة تنبني على
مقياس مرن مثل مقياس الخطأ في مجال المسؤولية، ومقياس النصف في استعمال
الحق، ومقياس المضار غير المألوفة في التزامات الجوار، وفكرة النظام العام.

وفي مجال القانون الإداري نلاحظ أن القاعدة القانونية التي تتيح للإدارة
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة هي قاعدة مرنة لأن مقياس المنفعة العامة
الذي يقوم عليه عنصر الغرض، هو مقياس مرن فيكون للإدارة السلطة التقديرية
في تحديد حيزها ما يتعلق بالمنفعة العامة وبالتالي يتطلب نزع
ملكية عقار من عدمه.

وقد عرف الفقهاء الصياغة المرنة بأنها تعبير للإدارة التي تملك سلطة
التشريع في المجتمع من الشدة التي تمنحها للقاضي، أو لغير ممن يتولى تطبيق
القانون.

كل ثانية: أما القاعدة الجامدة فهي "يكون فيها كل من عنصري
الغرض والحل محدداً تحديداً دقيقاً بحيث لا يملك من أنيط به تطبيق هذه
القاعدة أدنى سلطة تقديرية، سواء في ما يتعلق بالتطبيق القاعدة أو فيما يتعلق
بالحل الذي يتبع عن تطبيقها.

ونصاغ القواعد القانونية الجامدة عن طريق استخدام الأرقام والحساب،
ونوصف هذه الطريقة في الصياغة بأنها إحلال للكم محل الكيف، لأن المشرع
يأخذ بعين الاعتبار رقماً معيناً، دون أن يعتد بها إذا كان هذا الرقم يمثل
الحقيقة الموضوعية التي جعل هذا الرقم دليلاً على نواورها.

ومن أمثلة القواعد القانونية الجامدة التي نصاغ بواسطة إحلال الكم محل

الكيف، قاعدة اكنمال الأهلية بلوغ ثعان عشرة سنة ميلادية، في حين أن الإنسان في بعض الحالات يكون مدركاً وقادراً على مباشرة التصرفات القانونية قبل بلوغ هذه السن، كما قد توجد حالات أخرى يكون فيها الإنسان غير قادر على مباشرة التصرفات القانونية بالرغم من بلوغه هذه السن.

ويعتبر القانون الضريبي أيضاً مثلاً واضحاً للقواعد القانونية الجامدة التي تصاغ عن طريق استخدام لأفام، فالقواعد التي تلزم المواطنين بدفع ضريبة محددة بنسبة معينة من صافي - م، هي قواعد جامدة لأن عنصر الضريبة والحل وبهما محدّدان تحديداً دقيقاً، فلا تملك الإدارة المكلفة بتطبيق هذه القواعد أدنى سلطة تقديرية في تطبيقها.

ونتم صياغة القواعد الجامدة بطريقة أخرى تعرف بطريقة الحصر، ومن أمثلة هذه الصياغة: قواعد قانون المرافعات التي ليس لها يجب ذكره من بيانات في صحيفة الدعوى، أو البيانات الواجب توافرها في أوراق المحضرين، والقواعد التي تحدد مواه الإجراءات، وبصفة عامة تعتبر كل القواعد الإلزامية قواعد جامدة.

ومقارنة القواعد القانونية الجامدة، والقواعد القانونية المرنة، نجد أن الأولى تمتاز عن الثانية بالخصائص التالية:

1- تعتبر القواعد القانونية الجامدة أقرب من الناحية الفنية إلى مقتضيات الصياغة القانونية السليمة التي تتطلب الدقة والوضوح، بالرغم من أن هذه الخاصية قد تؤدي إلى جمود القانون والحيلولة دون ملاحقته لحقائق الحياة الاجتماعية التي تتسم بالتغير، والتبدل.

2- إن القواعد القانونية الجامدة تسبب بالكم لوقوفها عند رقم أو عدد معين، دون النظر إلى مدى ملاءمة هذا الرقم أو العدد لكل حالة، إلا أن هذا التحكم لا يستبعد كثيراً عن الواقع لأنه يقوم على الاستقراء والأخذ بالأمر الغالب للحالة التي تنظمها القاعدة القانونية.

3 - إن القواعد القانونية الجامعة تحقق استقرار المعاملات ولو كان ذلك على حساب العدل في بعض الحالات النادرة، لأن المخاطبين بأحكام هذه القواعد يعلمون مسبقاً طريقة تطبيقها، وما سينتج على ذلك من أحكام، فينتظمون أمورهم وعلاقتهم وفق هذه القواعد.

4 - وتتميز القواعد القانونية بالجمادة بسهولة التطبيق، فينولي الشخص المكلف بتطبيقها معاينة شروط ومدى انطباق القاعدة القانونية، ثم تطبيق الحكم الذي تفرزه القاعدة على كل حالة تتوافر فيها الشروط المطلوبة. وتتلام سهولة تطبيق القواعد القانونية مع تعدد وتداخل علاقات الأفراد وكثرة نزاعاتهم، كما يؤدي إلى حصر الفوضى في المنازعات ومحو دون إرهاب القضاء.

أما القواعد القانونية المرنة فيشوبها عيوب تتصل في أنها تؤدي إلى عدم تحقيق استقرار المعاملات، مبررة تطبيقها إرهاباً القاضي بطريقة تؤدي إلى نتائج عكسية لما يصبو إليه القانون في تحقيق العدل، بالإضافة إلى أن إعطاء السلطة التنفيذية للأشخاص المكلفين بتطبيق القانون، قد يؤدي إلى إضعاف قيمة القانون، ونحكم هؤلاء الأشخاص بطريقة ينتج عنها عدم تحقيق العدل الذي يصبو إليه القانون، فتتحكم القانون من طريق القواعد الجامعة أفضل من تحكم الأفراد (1).

وبالرغم من مزايا القواعد القانونية الجامعة وعبوب القواعد القانونية المرنة إلا أن حاجة المحتج "تحقيق العدل في كل حالة على حدة، يتطلب الاستعانة بالقواعد القانونية... التي يمكن تراعى الظروف الواقعية لكل حالة على حدة، وعليه فلا يمكن المفاضلة بصورة مطلقة بين القواعد الجامعة والقواعد المرنة، فالقانون يجب أن يجمع بينهما حتى يكون قادراً على تحقيق العدل العام والخاص على السواء.

(1) دبان في صياغة القانون الوضعي، ص 125.

وإذا كانت القواعد الوضعية قد وصلت إلى هذه النتيجة المشتملة في
الجمع بين الفقه الجامعة المعرنة في مرحلة متأخرة من تطور القانون، فإن
الفقه الإسلامي، بآاء الله سبحانه وتعالى لعباده عن طريق نبي هذه
محمد عليه الصلاة والسلام، قد عرف هذا العبد منذ ما يزيد عن أربعة عشر
قرناً من الزمن. فالقرآن الكريم دستور الإسلام والمصدر الأساسي لأحكامه قد
اشتمل على قواعد تتضمن خصائص للقواعد المعرنة، فشرعها الله على عباده
في صورة قواعد عامة ومبادئ أساسية دون الدخول في التفاصيل التي تتغير
وتتبدل بتغير الزمان والمكان، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في سورة الشورى
الآية 38: ﴿وَأَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَآدَمَ أَنْ قُمْ فِي قَوْمِكَ عَلَىٰ مَوْعِدٍ﴾ وفي سورة آل عمران الآية 159
﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتْلُوا الصَّلَاةَ فِي جَوْفِكُمْ وَأَنْتُمْ كَالْعِصْيَانِ﴾ وفي سورة المائدة الآية 1
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتْلُوا الصَّلَاةَ فِي جَوْفِكُمْ وَأَنْتُمْ كَالْعِصْيَانِ﴾
القواعد الجامعة فشرعها الله سبحانه وتعالى على عباده في نصوص محددة
ودقيقة، وتشمل الأمور التي تنصف بالثبات مثل القواعد المتعلقة بالروح
والطلاق والموارث وجرائم الحدود.

ثالثاً: تنوع القاعدة القانونية من حيث قوتها الملزمة:

يقسم القانونيون القاعدة القانونية من حيث قوتها الملزمة إلى قواعد
وقواعد مفسرة أو سميعة، والقواعد الأمرة هي تلك القواعد التي لا يستفسر
الأفراد الاتفاق على مخالفتها نظراً لتعلقها بكيان المجتمع ونظمه الأساسية،
فالقاعدة القانونية المحرمة للقتل تعتبر من القواعد الأمرة التي لا يجوز لأحد
مخالفتها، كما يعتبر من القواعد الأمرة النص على تحريم التعامل بالربا في
المعاملات المدنية والتجارية بين الأشخاص الطبيعيين⁽¹⁾. أما القواعد العفسرة

(1) القانون رقم 174 لسنة 1972 والمتعلق بمنع ربا النسبة بين الأشخاص الطبيعيين في
المعاملات التجارية.

عليه المادة 49 من القانون المدني من أنه «ليس لأحد التدخل من حرمة الشخصية».

ومن أمثلة الفوائد المعسرة أو المعكولة ما نصت عليه المادة 425 من القانون المدني على أنه «إذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك»، وما نصت عليه المادة 451 من القانون المدني من أن «نفقات عقد البيع ورسوم الدفعة والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك»، وما نصت عليه المادة 644 من القانون المدني من أنه «تنتهي العارية بموت المالك، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره».

2 - معيار النظام : لأداب : النظام العام هو مجموعة المبادئ والأعراس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي بدونها لا يستقيم المجتمع ولا يكون له كيان بدونها. أما الآداب العامة فهي مجموعة المبادئ الأساسية اللازمة لصيانة الأخلاق في المجتمع وحمايته من الانحلال⁽¹⁾.

والمجتمعات، فما يعتبر في مجتمع من النظام العام والآداب قد لا يعتبر كذلك في المجتمعات الأخرى. فمثلاً التعامل بالفوائد عند الاقتراض وبين

- (1) انظر في فكرة النظام العام: حسن كيرة، المرجع السابق، ص 46 - 55. الدسوقي، المرجع السابق، ص 135 - 139.
- (2) الطعنات المدنية رقم 19 - 8 ورقم 4 - 18. و 12 - 1964 مجموعة عمر عمرو والمفهرسة. الج. العبادي. المدنية والتجارية رقم 2413 ص 805

قام بارتكاب جريمة من الجرائم والمخالفات على هذه القواعد: قواعد المرافعات
القضائية وقواعد الإجراءات الجنائية.

ولا تظهر أهمية هذا التقسيم إلا في ما يتعلق بنطاق تطبيق القانون من
حيث الزمان كما سوف نرى فيما

ثانياً: تنوع القواعد القانونية من حيث الصياغة:

تنقسم القواعد القانونية من حيث الصياغة إلى: قواعد جامدة، وهي
القواعد التي لا تملك فيها أداة تطبيق القانون، سواء كان محكمة، أو موظف
عام، أو شخص عادي، سلطة تقديرية في تطبيقها. أما القواعد المرنة، فهي
التي تخول أداة تطبيق القانون السلطة التقديرية في تطبيقها، فيكون لإرادة من
يتولى التطبيق سلطة تقدير الظروف والملازمات في تطبيق هذه القاعدة من
عدمها. ويعرف اختصاص تطبيق القاعدة المرنة بالاختصاص
التقديري.

ولكنني نعرف على صفة القاعدة القانونية من حيث الجمود والحرية،
بحسب أن نحلل القاعدة القانونية إلى عنصرين هما: العرض، والحل. والعرض
في القاعدة القانونية يتمثل في شروط تطبيق القاعدة القانونية، والحل يتمثل
في الأمر الذي تقرره القاعدة القانونية.